

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

04. Konu — Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

Kısa Soru-Cevap · 74 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 04 — Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

Kaynak: 4-OKSB.docx (Gümrük Yönetmeliği m.22–26; Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) m.1–74/A). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Statü Verilebilecek Kişiler (GY m.22)

#	Soru	Cevap
1	Onaylanmış kişi statüsü hangi kişilere verilir? ★ 2024	GY m.23 ve 24'teki koşulları sağlayan, TGB'de yerleşik ve en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere, talep etmeleri halinde. (GY m.22/1)
2	Hangi başvurularda "en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunma" koşulu aranmaz?	(1) GY m.24'teki devir, birleşme veya kısmi bölünme hallerinde başvuracak kişiler; (2) yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan şirketin kısmi veya tam bölünmesiyle kurulan ve bölünen şirketle vasıtalı/vasıtasız şirket ilişkisi bulunan devralan tüzel kişilik. (GY m.22/2–3)

Genel Koşullar (GY m.23)

#	Soru	Cevap
3	Adli sicil koşulu (GY m.23/1-a) başvuru sahibinin hangi kişileri için aranır?	Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve fazlasına sahip gerçek kişiler ve gümrük/dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlar. (GY m.23/1-a)
4	Ceza kararı oranlarına ilişkin genel koşullarda (b, c, ç) inceleme dönemi nasıl belirlenir?	YGM ile ön inceleme sözleşmesinin yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl; on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı. (GY m.23/1-b, c, ç)
5	Vergi kaybına neden olan ihlallerden (GK m.234–238) düzenlenen ceza kararlarına ilişkin (b) bendi ölçütü nedir?	GK m.241/1 usulsüzlük cezasının üç katını aşan ceza kararı sayısı, beşten fazla olmak koşuluyla, her dönemdeki beyanname sayısının yüzde birini aşmamalı. (GY m.23/1-b)
6	(c) bendinde yüksek tutarlı ceza kararlarına ilişkin ölçüt nedir?	GK m.241/1 usulsüzlük cezasının yetmiş beş katını aşan gümrük ceza kararları ile ikiyüzelli katını aşan KDV K. m.51 ve ÖTV K. m.16 ceza kararlarının toplamı, ikiden fazla olmak koşuluyla, beyanname sayısının binde üçünü aşmamalı. (GY m.23/1-c)
7	(ç) bendinde GK m.239 ve m.241 kapsamındaki ceza kararları için ölçüt nedir?	GK m.239 uyarınca 241/1 usulsüzlük cezasının üç katını aşan ceza kararları ile m.241 (birinci fıkra hariç) uyarınca düzenlenen ceza kararlarının toplamı, ondan fazla olmak koşuluyla, beyanname sayısının yüzde ikisini aşmamalı. (GY m.23/1-ç)
8	Borç durumuna ilişkin genel koşullar (d, e, f) nelerdir; hangi borçlar hariç tutulur?	Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu, vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu ve kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması. Teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlar hariç tutulur. (GY m.23/1-d, e, f; m.23/11)

#	Soru	Cevap
9	Mali yapı koşulu (h) nasıl sağlanır?	Sözleşmenin yapıldığı yıldan önceki iki yıl esas alınarak, Bakanlıkça belirlenecek formatta yeminli mali müşavir raporuyla olumlu görüşle sonuca bağlanması; mali tablolar tamamlanamamışsa başvuru yılından önceki ikinci ve üçüncü yıl esas alınır. (GY m.23/1-h)
10	(b), (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmasında hangi tarih esas alınır; hangi ceza kararları dikkate alınmaz?	Ceza kararına sebep ihlalin tarihi esas alınır. Geriye dönük iki yıldan önceki fiillere ilişkin kararlar, kesinleşmemiş ceza kararları ve GK m.234/3'e göre düzenlenen kararlar dikkate alınmaz. (GY m.23/7, 9, 10)
11	Aynı beyannameye ilişkin veya aynı tespiti istinaden geriye dönük tarama sonucu aynı ihlal için düzenlenen birden fazla ceza kararı nasıl sayılır?	Bir (tek) ceza kararı sayılır (aynı beyanname kuralında GK m.67/2 saklıdır). (GY m.23/2, 8)
12	Adli sicil koşulu (a) hangi hallerde sağlanmış kabul edilir?	Sayılan suçlara ilişkin yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınmışsa veya sayılan Kanunlara muhalefetten verilen idari para cezası kararlarının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl geçmişse. (GY m.23/12)

Özel Koşullar (GY m.24)

#	Soru	Cevap
13	Dış ticaret performansına ilişkin özel koşul nedir?	İkisinden en az biri: (1) her bir 12 aylık dönemde asgari 2 milyon FOB/ABD doları fiili ihracat; (2) her bir dönemde ithalat + fiili ihracat toplamının, en az 1 milyon FOB/ABD doları fiili ihracat olmak üzere 7 milyon ABD doları olması. (GY m.24/1-a)
14	İstihdama ilişkin özel koşul nedir?	Sözleşme tarihinden geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az otuz işçi istihdam edilmesi. (GY m.24/1-b)
15	DTSS ve SDTŞ'ler için GY m.24'teki özel koşullar aranır mı?	Hayır; dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için özel koşullar aranmaz. (GY m.24/3)
16	Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları için işçi sayısı koşulu nasıl uygulanır?	Kendileri için aranmaz; ancak adlarına aracılık yapılan grup imalatçılarınca sağlanmalıdır ve grup imalatçılarının sigortalı çalışan sayıları toplamı dikkate alınır. (GY m.24/4)

Statü Belgesi, Askı, Geri Alma ve İptal (GY m.25–26)

#	Soru	Cevap
17	Statü belgesinin başvurusu, düzenlenmesi, geçerlilik süresi, yenilenmesi ile askı, geri alma ve iptaline ilişkin usul ve esasları kim belirler?	Müsteşarlık. (GY m.25/2; m.26/6)

#	Soru	Cevap
18	Statü belgesi hangi durumda, ne zamana kadar ve kimce askıya alınır?	Geçerlilik süresi içinde gümrük işlemlerinden veya cezalarından doğan bir kamu alacağının süresinde ödenmemesi halinde; kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcu ödenene kadar, belgeyi düzenleyen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce. Askı tarihinden itibaren belge kapsamındaki haklardan yararlandırılmaz. (GY m.26/1; OKS Tebliği m.61)
19	Statü belgesi hangi hallerde geri alınır?	Düzenlenme tarihini takip eden on iki aylık dönem içinde (b), (c), (ç) koşullarından; geçerlilik süresi içinde diğer genel koşullardan veya işçi sayısı özel koşulundan herhangi birinin ortadan kalktığına öğrenilmesi ya da belge sahibinin talebi halinde. (GY m.26/2)
20	Statü belgesi hangi halde iptal edilir ve iptalin sonuçları nelerdir?	Yanlış veya eksik bilgilere ya da sahte belgelere dayanarak verildiği anlaşılırsa, belgeyi düzenleyen bölge müdürlüğünce iptal edilir; yetki ve uygulamalar düzenlendiği tarih itibarıyla geçersiz sayılır; kişiye iptal tarihinden itibaren iki yıl süreyle statü verilmez. (GY m.26/5; OKS Tebliği m.63)

Kapsam, Tanımlar ve Haklar (OKS Tebliği m.1–4)

#	Soru	Cevap
21	Statü belgesi kapsamında faydalanılacak basitleştirilmiş usul ve uygulamalar nelerdir? ★ 2022, 2025	Eksik beyan, beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalar (daha az muayene, mavi hat), kısmi teminat, götürü teminat ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme (onaylanmış ihracatçı yetkisi). (OKS Tebliği m.1)
22	Statü sahipleri belge geçerlilik süresi boyunca, ek bir izin şartı aranmaksızın hangi kolaylıklardan yararlanabilir? ★ 2022, 2025	Eksik beyan usulü, kısmi teminat ve 42/A-2'deki kolaylaştırma ("1000" rejim kodlu ihracat beyannamelerinin mavi hatta işlem görebilmesi). (OKS Tebliği m.4/2; m.42/A-2)
23	Hangi kolaylıklar statü sahiplerine ancak talep etmeleri halinde tanınır? ★ 2022, 2025	Götürü teminat yetkisi; 42/A-1 koşullarını sağlayanlara 42/A-1 ve 3'teki kontrol türü kolaylaştırmaları; 54/2 koşulunu sağlayanlara onaylanmış ihracatçı yetkisi. (OKS Tebliği m.4/3–5)
24	Tebliğe göre "mavi hat" nedir? ★ 2022	Eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hat. (OKS Tebliği m.3/1-i)
25	"OK1" nedir?	Statü belgesi başvuru dosyalarının yetkilendirilmiş gümrük müşavirince (YGM) yapılan ön incelemesi. (OKS Tebliği m.3/1-j)
26	Statü belgesi kapsamındaki haklar başkasına kullanırılabilir mi?	Hayır; haklardan bizzat belge sahibince yararlanılır, başkalarına kullanılamaz. (OKS Tebliği m.4/6)

YGM Tespiti ve Başvuru Süreci (OKS Tebliği m.5–12)

#	Soru	Cevap
27	OK1 tespiti için ibraz edilen adli sicil, SGK ve vergi borcu belgeleri en geç ne zaman alınmış olmalıdır?	Tespit sözleşmesi tarihinden geriye dönük: adli sicil belgesi iki ay, SGK "e-borcu yoktur" belgesi bir ay, vergi dairesi yazısı iki ay içinde. (OKS Tebliği m.6/1-c, ç, d)
28	DTSS ve SDTS başvurularında hangi belgeler aranmaz?	(e) performans ve güvenilirlik formu, (f) 42/A kolaylaştırması için imalatçılık/Ar-Ge/bakım onarım belgesi ve (ğ) işçi sayısı belgesi; diğer tüm belgeler aranır. (OKS Tebliği m.6/2)
29	Grup ithalatçısının kontrol türü kolaylaştırmasından yararlanabilmesi için YMM raporuyla neyi göstermesi gerekir?	Gerçekleştirdiği ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu. (OKS Tebliği m.6/5)
30	OK1 tespiti hangi süre içinde rapora bağlanmalıdır?	Sözleşmenin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde; bu süreyi aşan raporlar geçersizdir. (OKS Tebliği m.7/1)
31	Olumlu ve olumsuz tespit raporları başvuru sahibine kaç nüsha teslim edilir?	Olumlu rapor iki nüsha, olumsuz rapor bir nüsha. (OKS Tebliği m.7/2–3)
32	Statü belgesi başvurusu nereye, nasıl ve hangi süre içinde yapılır?	Şahsen veya posta yoluyla, Ek-12'ye göre belirlenen yetkili bölge müdürlüğüne, olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihini izleyen beş iş günü içinde. (OKS Tebliği m.9/1)
33	Götürü teminat talep edilmemiş statü belgesi başvurusu hangi sürede incelenir?	Genel evrak kaydını takiben en geç on iş günü içinde (götürü teminat talep edilmişse 35/1'deki süre tahditleri aşılmadan). (OKS Tebliği m.10/2)
34	Statü belgesi kaç nüsha düzenlenir ve kim tarafından imzalanır?	İki nüsha (asıl hak sahibine, bir nüsha gümrük idaresinde saklanır); gümrük ve dış ticaret bölge müdürünce imzalanır. (OKS Tebliği m.11/1, 3)
35	Başvuru formu eksik/imzasızsa veya olumlu tespit raporu ibraz edilmemişse ne yapılır?	Eksikliklerin 3 işgünü içinde tamamlanması için e-posta ve yazıyla bildirim yapılır; inceleme süresi durdurulur; süresinde tamamlanmazsa talep reddedilir. (OKS Tebliği m.12/3)

Geçerlilik Süresi, Yenileme ve Kayıp (OKS Tebliği m.13–14)

#	Soru	Cevap
36	Statü belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır?	İki yıl. (OKS Tebliği m.13/1)
37	Statü belgesinin yenilenmesi için ne zaman başvurulamaz?	Geçerlilik süresinin bitimine dört aydan fazla süre kala yapılan başvurular değerlendirilmeksizin iade edilir. (OKS Tebliği m.13/3)
38	Kayıp veya zayi olan statü belgesinin yerine ne düzenlenir?	Bölge müdürlüğünce en geç beş iş günü içinde aynı tarih, sayı ve referans numaralı yeni statü belgesi. (OKS Tebliği m.14/6)

Eksik Beyan Usulü (OKS Tebliği m.17–25)

#	Soru	Cevap
39	Eksik beyan usulüyle beyannameye eklenmeksizin beyanda bulunulabilecek belgeler hangileridir?	Fatura, A.TR dolaşım belgesi, menşe ispat belgeleri, ödeme şekli gereği navlun makbuzu ve sigorta poliçesi, işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu. (OKS Tebliği m.17)
40	Eksik belgeler hangi süre içinde ve nereye ibraz edilmelidir?	Beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde, beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne. (OKS Tebliği m.18/1)
41	Eksik beyanda hangi hallerde ek süre verilebilir?	İndirimli/sıfır oran belgelerinde talep üzerine üç ayı geçmeyecek ek süre; eksiklik gümrük kıymetiyle ilgili ve daha uzun süre gerektiği kanıtlanırsa üç aydan uzun ek süre. (OKS Tebliği m.18/2–3)
42	Hangi durumda eksik beyan usulünden faydalanılamaz?	Eşyanın bir rejime tabi tutulmasına ilişkin tüm belgelerinin tam olması koşuluna bağlanan usul ve düzenlemelerin uygulanmasında. (OKS Tebliği m.19)
43	Eksik belgeyle verilen beyannameye hangi kodlar kullanılır?	Basitleştirilmiş usul kodu kutucuğuna "BS-1"; eksik belgelerin 44 no.lu alandaki doğrulama kodu bölümüne "S". (OKS Tebliği m.20/1–2)
44	Götürü teminattan yararlanmayan statü sahibi indirimli/sıfır oran belgesini eksik beyan ederse ne istenir?	Normal oranlarla indirimli/sıfır oran arasındaki fark kadar teminat; eksik belgelerin faks veya fotokopisi ibraz edilirse teminat aranmaz, beyana göre işlem yapılır. (OKS Tebliği m.21/2)
45	Eksik belgeler süresinde sunulmazsa eksik vergiler ve gecikme zammı hangi süre içinde ödenmelidir?	Yükümlüye tebliğ tarihini takiben on beş gün içinde; ödenmezse vergiler, gecikme zammı ve ceza teminattan çözülerek irat kaydedilir. (OKS Tebliği m.21/3)
46	Eksik belgeyi süresinde ibraz etmeyen statü sahibine ne uygulanır; eksik beyan yetkisi ne zaman askıya alınır?	Uyarılır ve GK m.241/1 uygulanır; belgeler tamamlanıncaya kadar eksik beyan yetkisi kullanılamaz. Geçerlilik süresince üçüncü kez süresinde ibraz etmeyen yetkisi, belgeler tamamlandıktan sonra altı ay askıya alınır. (OKS Tebliği m.24/1–3)
47	Eksik beyan yetkisi ne zaman geri alınır ve geri alma süresi nedir?	Askı süresi bittikten sonra ihlalin tekrarı halinde statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar; bitime bir yıldan az kalmışsa geri alma süresi bir yıl. (OKS Tebliği m.25/1–2)

Kısmi Teminat (OKS Tebliği m.26–30)

#	Soru	Cevap
48	Kısmi teminat hangi rejimlerde ve hangi oranda uygulanır?	Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde, talep halinde, ithalat vergilerinin yüzde onu oranında (DİR ve HİR'e ilişkin kararların teminat hükümleri saklı). (OKS Tebliği m.26)
49	Hangi eşyaya ilişkin vergiler için kısmi teminattan ve götürü teminattan yararlanılamaz?	ÖTV Kanunu ekindeki (I) sayılı liste eşyası: kısmi teminatta bu eşyanın özel tüketim vergisi (Bakanlıkça belirlenecek haller saklı), götürü teminatta bu eşyaya ilişkin kamu alacakları kapsam dışıdır. (OKS Tebliği m.27; m.32)

#	Soru	Cevap
50	Kısmi teminat yetkisi hangi durumlarda geri alınır?	Ekonomik etkili rejim ihlallerinden doğan vergi, faiz ve para cezasının tebliğ edilen sürede ödenmemesinin geçerlilik süresi içinde ikinci kez tekrarı halinde geçerlilik süresi sonuna kadar; ayrıca götürü teminat yetkisi m.42/3–4 uyarınca geri alınanların kısmi teminat yetkisi de geri alınır. (OKS Tebliği m.29/1; m.30/1–2)

Götürü Teminat (OKS Tebliği m.31–42)

#	Soru	Cevap
51	Götürü teminat uygulaması nedir?	Belirlenmiş tutardaki teminatın, her işlem için ayrı teminat verilmeksizin, teminata bağlanacak tutardan bağımsız ve düşüm yapılmaksızın bir yıl süreyle kullanılabilmesi. (OKS Tebliği m.31/1)
52	Götürü teminatta hangi teminat kabul edilir?	Bankalar veya özel finans kurumlarınca verilen, GY Ek-77/A örneğine uygun süresiz teminat mektupları. (OKS Tebliği m.33)
53	Götürü teminat tutarı nasıl hesaplanır?	Başvurunun genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içindeki işlemlerde teminata konu vergilerin toplam kıymetinin %10'u. (OKS Tebliği m.34/1)
54	Götürü teminatın asgari ve azami tutarları nedir?	Asgari: DİR dahil kapsamda 250.000 Avro, DİR dışında kalan kapsamda 75.000 Avro. Azami: hesaplanan tutar daha yüksek olsa bile iki milyon Avro istenebilir. (OKS Tebliği m.34/2–3)
55	Götürü teminat başvurusunda bildirim, mektup ibrazı ve sonuçlandırma süreleri nelerdir?	Tutar, başvurunun kaydından itibaren on iş günü içinde bildirilir; mektup bildirimden itibaren en geç otuz gün içinde ibraz edilir (edilmezse başvuru reddedilir); ibrazdan sonra en geç on iş günü içinde sonuçlandırılır. (OKS Tebliği m.35/1)
56	Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi ve başlangıcı nedir?	Bir yıl; başlangıcı başvurunun genel evrak kaydına alındığı ayın ilk günü. (OKS Tebliği m.37)
57	Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi için ne zaman başvurulur?	Geçerlilik süresinin bitiminden önceki bir ay içinde; daha önce yapılan güncelleme başvuruları kabul edilmez. Azami Avro tutarında teminat verilmişse (aksine talep yoksa) yetki resen güncellenir. (OKS Tebliği m.38/1–2, 8)
58	Götürü teminat yetkisi hangi hallerde askıya alınır?	(1) Süre bitiminde güncellenmenin tamamlanmamış olması; (2) statü belgesinin süresinin dolup yenilenmemesi; (3) unvan değişikliğinde teminatın yenilenmemesi — bu halde mektuplar iade edilmez, askı süresindeki vergiler %20 fazlasıyla teminata bağlanır. (OKS Tebliği m.41)
59	Götürü teminat yetkisi hangi hallerde geri alınır?	Belge sahibinin vazgeçmesi; teminatın geçerliliğini kaybetmesi (yenisiyle değiştirilinceye kadar); kapsadığı kamu alacağının süresinde ödenmemesi veya yanlış/eksik bilgi ya da sahte belge (statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar); kısmi teminat yetkisinin m.30 uyarınca geri alınması. Teminat, vergiler %20 fazlasıyla teminata bağlandıktan sonra iade edilir. (OKS Tebliği m.42)

Beyanın Kontrol Türü ve Mavi Hat (OKS Tebliği m.42/A-52)

#	Soru	Cevap
60	Daha az muayene kolaylaştırması (42/A-1) için imalatçılık ve dış ticaret performansı koşulları nelerdir?	(a) İmalatçı olmak (DTSS, SDTŞ, grup ihracatçı/ihtalatçıları, Ar-Ge merkezi belgeliler ve bakım onarım yapan ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç); (b) iki yılın herhangi bir 12 aylık döneminde asgari 5 milyon FOB/ABD doları fiili ihracat veya ithalat + fiili ihracat toplamının asgari 20 milyon ABD doları olması. (OKS Tebliği m.42/A-1-a, b)
61	42/A-1 kolaylaştırması için işçi sayısı koşulu nedir?	Başvurudan geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi (DTSS, SDTŞ, Ar-Ge merkezi belgeliler ve bakım onarım yapan ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç); grup ihracatçı/ihtalatçılarındaki grup imalatçılarındaki işçi sayıları toplamı dikkate alınır. (OKS Tebliği m.42/A-1-c)
62	Statü belgesi sahiplerinin hangi rejim kodlu ihracat beyannameleri mavi hatta işlem görebilir? ★ 2023	"1000" rejim kodlu ihracat beyannameleri, risk analizi sonuçlarına göre. (OKS Tebliği m.42/A-2)
63	"1000" dışındaki rejim kodlu ihracat beyannameleri mavi hatta işlem görebilir mi? ★ 2023	Yalnızca 42/A-1 koşullarını sağlayan statü sahipleri adına tescil edilmişse, risk analizi sonuçlarına göre. (OKS Tebliği m.42/A-3)
64	Mavi hattın hangi beyannamelerde yararlanılır ve beyanın kontrolü ne zaman yapılır? ★ 2022	Yalnızca onaylanmış kişilerin ihracat beyannamelerinde; beyanın kontrolü eşyanın çıkış işlemleri tamamlandıktan sonra yapılır. (OKS Tebliği m.43)
65	Hangi eşyaya ilişkin beyannameler mavi hatta işlem görmez?	Kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya hariç, ilgili rejim hükümlerine göre ayniyat tespiti yapılması gereken eşyaya ilişkin beyannameler. (OKS Tebliği m.44)
66	Mavi hatta, mevcut olduğu halde beyannameye eklenmesi gereken belgeler beyan edilmeden çıkışın tamamlanması (52/1 ihlali) halinde yaptırım kademesi nedir?	İlk iki seferde uyarı + GK m.241/6-d; geçerlilik süresi içinde üçüncü kez tekrarında kolaylaştırma izni altı ay askıya alınır. (OKS Tebliği m.52/1, 3)
67	Ayniyat tespiti gereken eşyanın beyandan kaynaklı mavi hatta işlem görmesi veya eşyanın beyana aykırı çıkması (52/2 ihlali) halinde yaptırım nedir?	İlk seferde uyarı + GK m.241/1; geçerlilik süresi içinde ikinci kez tekrarında kolaylaştırma izni altı ay askıya alınır. (OKS Tebliği m.52/2, 4)

Onaylanmış İhracatçı Yetkisi (OKS Tebliği m.54-60)

#	Soru	Cevap
68	Onaylanmış ihracatçı yetkisi neyi ifade eder?	A.TR dolaşım belgesinin onay ve vize için gümrük idarelerine ibraz zorunluluğu olmadan düzenlenebilmesini (Kararın genel hükümlerine istisna). (OKS Tebliği m.54/1)
69	Onaylanmış ihracatçı yetkisi için A.TR koşulu nedir?	Başvuru yılından önceki takvim yılında veya kaydın yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yılda en az elli adet A.TR düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış ve kullanmış olmak; talep halinde verilir. (OKS Tebliği m.54/2)

#	Soru	Cevap
70	Basitleştirilmiş işlem kapsamındaki A.TR'ler nasıl bastırılır ve vize edilir?	Her belgeye ayrı seri numarası verilerek üç nüsha bastırılır; tasdik edilmeksizin, yetkiyi haiz statü sahibi tarafından vize edilir; eşyanın ihracından sonra da düzenlenebilir. (OKS Tebliği m.55–57)
71	Onaylanmış ihracatçı yetkisi hangi durumlarda askıya alınır ve geri alınır?	Aykırlıkta ilk iki seferde yazılı uyarı, üçüncü seferde altı ay askı; askı sonrası tekrar veya yetki numarasının A.TR dışında bir belge için kullanılması halinde geçerlilik süresi sonuna kadar geri alma. (OKS Tebliği m.59–60)

YYs, Hak Kaybı ve Özel Durumlar (OKS Tebliği m.62–74/A)

#	Soru	Cevap
72	Adına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası (YYs) düzenlenmiş kişinin onaylanmış kişi statüsü ne olur?	Başvurusu reddedilir; zaten statü sahibi ise statü belgesi geri alınır. (OKS Tebliği m.12/1-f; m.62/4)
73	Yalnızca belirli bir hak/yetkiye özgü koşul kaybedilirse statü belgesi geri alınır mı?	Hayır; GY m.23–24 koşulları kaybedilmedikçe statü belgesi geri alınmaz, sadece ilgili hak veya yetki geri alınır. (OKS Tebliği m.64/1)
74	Şirket yönetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde hangi koşullar aranmaz?	GY m.23/1'in (d), (e) ve (f) bentlerindeki koşullar (kesinleşmiş gümrük, vergi ve SGK borcu bulunmaması). (OKS Tebliği m.74/A-1)

Sık Karıştırılanlar

"iki yıl" üç ayrı yerde: statü için **en az iki yıl fiili faaliyet** (GY m.22), statü belgesinin **geçerlilik süresi iki yıl** (Tebliğ m.13), iptalde **iki yıl** statü verilmemesi (GY m.26/5). Götürü teminat yetkisinin süresi ise **bir yıldır**.

OKS özel koşulu ↔ 42/A kolaylaştırması: OKS'de **her bir** dönemde **2 milyon FOB ihracat veya 7 milyon toplam** (en az 1 milyon ihracat) + **30 işçi**; 42/A-1'de **herhangi bir** dönemde **5 milyon FOB ihracat veya 20 milyon toplam** + **100 işçi**.

Ceza kararı ölçütleri: (b) **üç kat / beşten fazla / yüzde bir**; (c) **yetmiş beş kat + ikiyüzelli kat (KDV, ÖTV) / ikiden fazla / binde üç**; (ç) **m.239 üç kat + m.241 / ondan fazla / yüzde iki**.

Mavi hat yalnızca **ihracat** beyannamelerinde ve kontrol **çıkıştan sonra**: "1000" rejim kodu tüm statü sahiplerine açık; "1000" dışındaki kodlar yalnızca 42/A-1 koşullarını sağlayanlara. Ayniyat tespiti gereken eşya (kap, ambalaj, palet hariç) mavi hatta işlem görmez.

Teminat: kısmi teminat ithalat vergilerinin **%10'u** (antrepo, GKAİ, geçici ithalat); götürü teminat geriye dönük bir yıldaki teminata konu vergilerin **%10'u**, asgari **250.000 Avro (DİR dahil) / 75.000 Avro (DİR dışında)**, azami **2 milyon Avro**; unvan değişikliği nedeniyle askıda ve geri almada vergiler **%20 fazlasıyla** teminata bağlanır.

Askı kademeleri (hepsi 6 ay): eksik beyan → **üçüncü kez** süresinde ibraz etmeme; mavi hat belge ihlali (52/1) → ilk iki sefer uyarı, **üçüncü kez tekrar**; ayniyat/beyana aykırılık (52/2) → ilk sefer uyarı, **ikinci kez tekrar**; onaylanmış ihracatçı → ilk iki sefer yazılı uyarı, **üçüncü sefer**. Askı sonrası tekrar → belge süresi sonuna kadar geri alma (bitime bir yıldan az kalmışsa **bir yıl**).

Süreler: OK1 raporu sözleşmeden itibaren **30 gün**; başvuru rapordan itibaren **5 iş günü**; inceleme **10 iş günü** (götürü teminat talep edilmemişse); eksiklik tamamlama **3 iş günü**; eksik belge ibrazı **1 ay** (+ en çok **3 ay** ek süre, kıymette daha uzun); yenileme bitime **4 aydan fazla** kala yapılamaz; götürü teminat güncellemesi bitimden önceki **1 ay** içinde.

Askı ≠ geri alma ≠ iptal: askı kamu alacağı ödenene kadar; geri alma koşul kaybı veya belge sahibinin talebiyle; iptal yanlış/eksik bilgi veya sahte belgeyle → düzenlendiği tarihten itibaren geçersiz + **2 yıl** statü verilmez. Adına **YYs** düzenlenen OKS sahibinin belgesi **geri alınır**.

